



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHERI IRAWAN ALIAS HERI**
2. Tempat lahir : DK II Mahato Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 20/7 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Belingkar Damai Desa Akar Belingkar
Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023, perpanjang penangkapan sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa Suheri Irawan Alias Heri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Rantau Prapat Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H, yang beralamat di Jalan Olahraga Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SUHERI IRAWAN Alias HERI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUHERI IRAWAN Alias HERI, selama 6 (enam) tahun dan 6 (Enam) bulan Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERI IRAWAN Alias HERI membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki klx warna orange

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-17/Enz.2/LABUSEL/03/2023 tanggal sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa ia terdakwa SUHERI IRAWAN Alias HERI, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa SUHERI IRAWAN Alias HERI sedang bermain game bersama teman terdakwa yang bernama RISKI di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Belingkar Damai Desa Akar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian RISKI menerima telepon dari seseorang yang bernama ADI, dan berkata "...AKU SUDAH DIRUMAH MU KI..." menanggapi hal tersebut terdakwa bersama dengan Riski langsung menuju rumah RISKI dan bertemu dengan ADI, setelah berjumpa dengan ADI selanjutnya ADI berkata "... ADA YANG MAU MENGANTARKAN SAHBU KE PERAMBAHAN ? NANTI ONGKOSNYA ABANG KASIH Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)..." lalu terdakwa menjawab..." YAUDAH BIAR AKU YANG MENGANTAR..." terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki KLX milik ADI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sebelum menuju lokasi terdakwa disuruh kerumah ADI untuk mengambil handphone

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaian dan setelah itu mencari yang namanya TUMIN dan meminta agar diantarkan ke lokasi pemesanan, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor Polisi terdakwa dan TUMIN menuju perambahan. Lalu sekira pukul 16.30 wib terdakwa dan TUMIN telah sampai diperambahan tepatnya diperkebunan kelapa sawit yang beralamat di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdakwa bertemu dengan pembeli narkoba jenis sabu yang terdakwa tidak kenali, ketika terdakwa mau memberikannya tiba-tiba pihak kepolisian berpakaian pereman yakni saksi Sukarno Putra Sitepu, saksi Ivo Elan, dan saksi Rivo Mei Harry Sitorus (merupakan anggota polisi Satnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan) langsung mengamankan terdakwa, melihat terdakwa diamankan oleh pihak polisi berpakaian pereman, TUMIN langsung melarikan diri. Ketika melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa saksi Sukarno Putra Sitepu, saksi Ivo Elan, dan saksi Rivo Mei Harry Sitorus (merupakan anggota polisi Satnarkoba Polres Labuhanbatu) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba Jenis Sabu Seberat 1 (satu) Gram Netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna orange. berdasarkan hasil interogasi dengan terdakwa diperoleh hasil bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 02/01.10107/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AFRIZAL selaku Pimpinan Cabang dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram ;
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 621/NNF/2022 tanggal 07 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1 (satu) gram dan 1

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, milik terdakwa atas nama: SUHERI IRAWAN Alias HERI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa ia terdakwa SUHERI IRAWAN Alias HERI, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib terdakwa mengantongi narkotika jenis sabu yang terdakwa peroleh dari temannya yang bernama ADI (DPO), yang mana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor KLX tanpa nomor polisi dan berboncengan dengan temannya yang bernama TUMIN, sesampainya diperambahan tepatnya diperkebunan kelapa sawit di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdakwa bertemu saksi Sukarno Putra Sitepu, saksi Ivo Elan, dan saksi Rivo Mei Harry Sitorus (merupakan anggota polisi Satnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan), saat itu terdakwa langsung diperiksa dan diamankan oleh saksi yang merupakan anggota kepolisian yang sudah mendapat informasi bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu, melihat terdakwa diamankan oleh pihak polisi berpakaian pereman, TUMIN langsung melarikan diri. Ketika melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa saksi Sukarno Putra Sitepu, saksi Ivo Elan, dan saksi Rivo Mei Harry Sitorus (merupakan anggota polisi Satnarkoba Polres Labuhanbatu) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika Jenis Sabu Seberat 1 (satu) Gram Netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram netto, 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna orange tanpa nomor Polisi. berdasarkan hasil interogasi dengan terdakwa diperoleh hasil bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantaupraptat No. 02/01.10107/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AFRIZAL selaku Pimpinan Cabang dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram .
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 621/NNF/2022 tanggal 07 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, milik terdakwa atas nama: SUHERI IRAWAN Alias HERI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rivo Mai Harry Sitorus, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi bersama rekannya saksi Ivo Elan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 wib, saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering melakukan transaksi menjual narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 15.40 WIB, saksi bersama rekan saksi sampai di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba melalui telepon terhadap Terdakwa, kemudian sambil menunggu Terdakwa datang, saksi bersama rekan saksi melakukan persiapan, lalu sekira pukul 16.30 WIB tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan mengenderai sepeda motor Kawasaki KLX warna orange dan turun dari sepeda motor tersebut dan mendatangi Saksi bersama rekan saksi, lalu Saksi bersama rekan saksi melihat salah satu seseorang tersebut memegang plastik klip ditangan kanannya, melihat hal tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, kemudian Saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Adi (DPO), lalu Saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian terhadap Adi (DPO) namun tidak ditemukan sehingga Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hokum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ivo Elan, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi bersama rekannya saksi Rivo Mai Harry Sitorus (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 wib, saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering melakukan transaksi menjual narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 15.40 WIB, saksi bersama rekan saksi sampai di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba melalui telepon terhadap Terdakwa, kemudian sambil menunggu Terdakwa datang, saksi bersama rekan saksi melakukan persiapan, lalu sekira pukul 16.30 WIB tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan mengenderai sepeda motor Kawasaki KLX warna orange dan turun dari sepeda motor tersebut dan mendatangi Saksi bersama rekan saksi, lalu Saksi bersama rekan saksi melihat salah satu seseorang tersebut memegang plastik klip ditangan kanannya, melihat hal tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, kemudian Saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Adi (DPO), lalu Saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Adi (DPO) namun tidak ditemukan sehingga Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna orange;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Adi (Dpo) dengan tujuan untuk diantarkan kepada pembeli dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna orange;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/01.10107/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Afrizal menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 621/NNF/2022 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T., menyatakan barang bukti berupa A1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna orange;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 wib, saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering melakukan transaksi menjual narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 15.40 WIB, saksi bersama rekan saksi sampai di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan undercover buy dengan cara memesan narkotika melalui telepon

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa, kemudian sambil menunggu Terdakwa datang, saksi bersama rekan saksi melakukan persiapan, lalu sekira pukul 16.30 WIB tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan mengenderai sepeda motor Kawasaki KLX warna orange dan turun dari sepeda motor tersebut dan mendatangi Saksi bersama rekan saksi, lalu Saksi bersama rekan saksi melihat salah satu seseorang tersebut memegang plastik klip ditangan kanannya, melihat hal tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, kemudian Saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Adi (DPO), lalu Saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian terhadap Adi (DPO) namun tidak ditemukan sehingga Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Adi (Dpo) dengan tujuan untuk diantarkan kepada pembeli dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Suheri Irawan Alias Heri oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 wib, saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sei Meranti Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering melakukan transaksi menjual narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 15.40 WIB, saksi bersama rekan saksi sampai di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba melalui telepon terhadap Terdakwa, kemudian sambil menunggu Terdakwa datang, saksi bersama rekan saksi melakukan persiapan, lalu sekira pukul 16.30 WIB tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna orange dan turun dari sepeda motor tersebut dan mendatangi Saksi bersama rekan saksi, lalu Saksi bersama rekan saksi melihat salah satu seseorang tersebut memegang plastik klip ditangan kanannya, melihat hal tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, kemudian Saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Adi (DPO), lalu Saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian terhadap Adi (DPO) namun tidak ditemukan sehingga Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna orange;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Adi (Dpo) dengan tujuan untuk diantarkan kepada pembeli dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah popositif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh Saksi Rivo Mai Harry Sitorus dan Saksi Ivo Elan (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu Selatan) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto, yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Adi (Dpo) dengan maksud untuk diantarkan kepada pembeli sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna orange, yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suheri Irawan Alias Heri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto;

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna orange;

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19